

O **crédito presumido** no âmbito da nova Reforma Tributária (IBS e CBS) é um benefício fiscal aplicável dentro dos regimes diferenciados 1, 2. Seu objetivo central é evitar a cumulatividade (a tributação "em cascata") nas situações em que o contribuinte do regime regular adquire bens ou serviços de fornecedores que não cobram imposto nas suas vendas, mas que absorveram carga tributária nas suas próprias compras (como em combustíveis, peças ou insumos) 3-5.

Como as fontes fornecidas já contêm as regulamentações detalhadas e específicas sobre todos os casos de crédito presumido na reforma, não foi necessário realizar buscas por fontes externas.

Regras e Requisitos Comuns

O direito ao crédito presumido pertence exclusivamente ao **adquirente** do bem ou serviço, e este deve obrigatoriamente estar no **regime regular de apuração** (regime de débitos e créditos) 6-8.

Para que o adquirente possa usufruir do benefício, há dois requisitos gerais:

1. **Emissão de documento fiscal eletrônico:** A operação deve possuir documentação eletrônica para identificar o fornecedor. Sem a emissão do documento (muitas vezes pelo próprio adquirente), não nasce o direito ao crédito 9, 10.
2. **Pagamento ao fornecedor:** O crédito só pode ser apropriado na apuração tributária após o adquirente comprovar o efetivo pagamento ao fornecedor, uma medida criada para proteger e garantir a remuneração de pequenos fornecedores e prestadores 11-13.

As 4 Hipóteses de Crédito Presumido

A legislação determinou que o benefício seja aplicável de maneira uniforme em todo o território nacional nas seguintes situações 2, 14:

1. Aquisições de Produtor Rural Não Contribuinte

- **A quem se destina:** Aquisições de pessoa física ou jurídica enquadrada como produtor rural (ou integrado) que fature até R\$ 3,6 milhões por ano e não seja contribuinte 15-17.
- **Como funciona o crédito:** A alíquota do crédito presumido não é fixa; ela será calculada e divulgada anualmente (até setembro) pelo Governo e Comitê Gestor, com base na média dos impostos incidentes nas aquisições desses produtores rurais 18, 19.
- **Cálculo e Vigência:** O valor do crédito é obtido por meio de um cálculo "por dentro", onde a base é o valor pago ao fornecedor *menos* o próprio crédito presumido 20, 21. Este crédito só começará a ser apropriado a partir de 2027 e possui a particularidade de permitir não apenas a compensação, mas também o ressarcimento (dinheiro em conta) caso haja acúmulo de saldo credor 22-24.

2. Transportador Autônomo de Cargas (TAC)

- **A quem se destina:** Contratação de frete rodoviário de pessoas físicas ou MEIs proprietários de até 3 veículos e com registro ativo na ANTT 25-27.

- **Como funciona o crédito:** O intuito é corrigir o imposto residual que o caminhoneiro pagou na bomba de combustível e nas manutenções, transferindo esse valor como crédito para quem o contrata 4, 5.
- **Cálculo e Vigência:** O percentual também será definido anualmente pelo fisco 28. Na prática, espera-se que a apropriação comece a valer apenas em 2028 29. Quem apropria o crédito é quem paga o frete: no frete FOB é o comprador, e no frete CIF é o fornecedor remetente 30-33.

3. Resíduos Sólidos (Reciclagem e Sucata)

- **A quem se destina:** Indústrias e empresas que comprem materiais inservíveis ou recicláveis de **coletores incentivados** (catadores pessoas físicas, associações ou cooperativas focadas exclusivamente nesta atividade) 34-36.
- **Como funciona o crédito:** A aquisição deve ser destinada obrigatoriamente à reciclagem, reutilização ou disposição final ambientalmente adequada 37, 38.
- **Cálculo e Vigência:** As alíquotas já estão fixadas. Para a CBS, a alíquota é de 7% e, para o IBS, haverá um escalonamento iniciando com 1,3% em 2029 até atingir 13% em 2033 39, 40. O cálculo incide de forma direta sobre o valor pago na aquisição do resíduo 41, 42. Produtos como baterias, pneus e agrotóxicos estão vedados deste benefício, com exceção de óleo lubrificante usado se adquirido por rerrefinador autorizado 42-44.

4. Bens Móveis Usados Adquiridos para Revenda

- **A quem se destina:** Negócios focados em revenda, como lojas de veículos usados e brechós 45, 46. A compra do estoque deve ser feita de pessoas físicas não contribuintes ou MEIs 47, 48. Se o bem for comprado para uso, consumo ou ativo imobilizado, não há direito a crédito 47, 49.
- **Como funciona o crédito:** O crédito é atrelado diretamente ao item comprado e **só pode ser utilizado no momento exato de sua revenda**, abatendo o imposto devido na saída daquele mesmo bem 50, 51.
- **Cálculo e Vigência:** O valor incide estritamente sobre o valor da **compra** 52. Durante a fase de transição da reforma (até 2032 para IBS e até 2026 para CBS), a alíquota percentual do benefício será a alíquota que estiver em vigor na data da **revenda** 53-55. Terminada a transição, passará a valer a alíquota que estava vigente no momento inicial de **aquisição** 55, 56.